

1511869-12.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/12/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
ROMULO SILVA DE JESUS e LUCAS FELIX DA SILVA

Vistos.

Lucas Félix da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 14.05.2022, por volta das 21:00 horas, na Praça Panamericana, Alto de Pinheiros, agindo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511869-12.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1511869-12.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
ROMULO SILVA DE JESUS e LUCAS FELIX DA SILVA

Vistos.

Lucas Félix da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 14.05.2022, por volta das 21:00 horas, na Praça Panamericana, Alto de Pinheiros, agindo em concurso, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Marcelo, um celular da marca Apple, modelo Iphone 8, avaliado em R\$ 2.000,00.

Na instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, a fls. 135/137, e nesta oportunidade mais uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 29.

O réu, em seu interrogatório judicial, abandonou a alegação de que, embora tendo praticado o assalto, o mesmo surgiu de forma casual, no curso de uma contenda. Ele assumiu que se cuidou de uma ação deliberada ao lado de outro indivíduo.

Entretanto, a sua negativa de que estivesse armado, utilizando-se de seu celular para simular que era uma arma de fogo, não tem como prosperar.

A vítima foi tachativa em afirmar que o réu, a quem sempre veio a reconhecer desde a fase policial, a fls. 28, era o indivíduo que o abordou com arma, arrebatando seu aparelho.

Nem se avante que a vítima tenha-se confundido. Isso porque ela chegou inclusive a descrever a arma em questão, um revólver de tambor.

O réu foi localizado no veículo Fiat Stilo prata, cuja placa a vítima tinha anotado, sendo que em seu interior os PMS encontraram o objeto antes subtraído.

Cumpra assinalar que o outro ocupante do carro, chamado Rômulo, também foi reconhecido pela vítima, conforme fls. 27, mas a autoridade policial entendeu que devia colher mais subsídios para se certificar de seu envolvimento. A respeito, veja-se o relatório de fls. 47/50.

A ausência da apreensão da arma é irrelevante no contexto. A presunção é de que fosse verdadeira, expondo a vítima a maior vulnerabilidade. O contrário cabia ao réu demonstrar, o que não se deu.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu Lucas Félix da Silva como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e parcialmente confesso. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Em concorrendo mais de uma causa de aumento de pena, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP, prevalece a maior delas, no caso a do emprego de arma da ordem de 2/3, o que perfaz em definitivo a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a pena aplicada e as condições pessoais amplamente favoráveis do réu, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

Se a prisão cautelar do réu antes se justificava, quanto mais agora que condenado, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.
P.R.I.
São Paulo, 05 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito